

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5515/2538

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด  
นาย เสี่ยง เส็ง แซ่ลี้

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 441, มาตรา 852, มาตรา 880

ผู้ครองสังหาริมทรัพย์อยู่ในขณะถูกทำลายละเมิดมีสิทธิรับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำลายละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 441 ย่อมมีสิทธิที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนได้เช่นกัน การที่จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ที่ ส.ขับ และได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างจำเลยกับ ส.ขึ้น สัญญานั้นย่อมมีผลบังคับได้ แม้ส.จะไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันที่ขับและยอมทำให้สิทธิเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้สละแล้วนั้นระงับสิ้นไปตาม มาตรา 852 โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่ ส. ขับซึ่งได้ซ่อมรถยนต์ไปแล้วจึงไม่อาจรับช่วงสิทธิ เรียกร้องจากจำเลยได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ม-2665 นครปฐม ไปตามถนนในหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โฉมหน้าจากปากซอยเฉลิมสุขมาจนถึงสี่แยกในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันนายสมเกียรติ โสถถิวนันท์ขับรถคันหมายเลขทะเบียน 5ช-5000 กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์รับ

ประกันภัยไว้ออกจากถนนในหมู่บ้านมาถึงสี่แยกดังกล่าวข้างต้นจำเลยขับรถด้วยความประมาท กล่าวคือ เมื่อถึงสี่แยกจำเลยต้องชะลอความเร็วลง ให้รถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ซึ่งถึงสี่แยกก่อนและอยู่ด้านซ้ายของจำเลยผ่านพ้นไปก่อน แต่จำเลยไม่กระทำเป็นเหตุให้รถคันที่จำเลยขับชนรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ทำการซ่อมแซมรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เป็นเงินจำนวน 70,382 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิมาโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหาย แต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2533 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า หลังเกิดเหตุแล้วนายสมเกียรติกับจำเลยไปที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและตกลงกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกันและเจ้าพนักงานตำรวจลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีทั้งสองฝ่ายต่างได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานสอบสวน สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของนายสมเกียรติที่มีต่อจำเลยจึงระงับไป โจทก์ไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิใด ๆ อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่านายสมเกียรติเป็นเพียงผู้ขับรถยนต์เท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์จึงไม่มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ คดีนี้โจทก์ฎีกาได้แต่เฉพาะข้อกฎหมายศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นายสมเกียรติเป็นผู้ขับรถยนต์คันที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัย ในขณะที่เจรจันกับรถยนต์คันที่จำเลยขับ นายสมเกียรติจึงเป็นผู้ครอบครองและขับรถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งหาทรัพย์ในขณะเกิดเหตุ หากจำเลยรับผิดชอบและใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมเกียรติจำเลยย่อมหลุด

พ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้น แม้บุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัว  
ของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนเองหรือมิได้รู้เพราะความประมาท  
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 441  
และผลของมาตรา 441 ที่บัญญัติให้ผู้ทำละเมิดเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องใช้ค่า  
สินไหมทดแทน หากว่าได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครอง  
สังหาริมทรัพย์อยู่ในขณะถูกทำละเมิดนี้เอง ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ครอง  
สังหาริมทรัพย์อยู่ในขณะถูกทำละเมิดมีสิทธิรับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำ  
ละเมิดได้ แม้กระทั่งผู้ครองสังหาริมทรัพย์นั้นจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินก็ตาม เมื่อมีสิทธิ  
ที่จะรับชำระหนี้ได้ก็ย่อมที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับการรับชำระ  
หนี้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเช่นนี้ได้เช่นกันดังนี้สัญญาประนีประนอมยอมความ  
ระหว่างจำเลยกับนายสมเกียรติย่อมมีผลบังคับได้ แม้นายสมเกียรติจะไม่ใช่เจ้าของ  
รถยนต์คันที่ขับก็ตาม และผลแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมทำให้สิทธิ  
เรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละแล้วนั้นระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ มาตรา 852 โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรับช่วงสิทธิได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา  
ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่ง เมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้ว หนี้นี้จะระงับไปได้  
อย่างไร ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หมวด 5 ว่าด้วย  
ความระงับแห่งหนี้ ซึ่งการชำระหนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หนี้ระงับนอกจากจะบังคับตาม  
บทบัญญัติดังกล่าวแล้วในเรื่องละเมิดนั้นเองได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะถึงการชำระหนี้  
กรณีทำให้เสียหายแก่สังหาริมทรัพย์ ซึ่งปกติเจ้าของย่อมเป็นผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ  
ชดเชยค่าสินไหมทดแทน ส่วนผู้ครอบครองไม่เป็นผู้เสียหาย แต่ตามมาตรา 441 ให้ผู้  
ครอบครองสังหาริมทรัพย์อยู่ในขณะที่เกิดเหตุทำให้เสียหายมีสิทธิรับชดเชยค่าสินไหม  
ทดแทนจากผู้กระทำละเมิดที่สุจริตได้ด้วยอันเป็นการกำหนดตัวผู้รับชำระหนี้ไว้เป็น  
พิเศษนอกเหนือจากมาตรา 315 และ 316 ซึ่งเป็นเรื่องการชำระหนี้อันเป็นวิธีการที่  
ทำให้หนี้ระงับเสร็จสิ้นไป ไม่มีความผูกพันอันใดต่อไปอีก ทั้งมิใช่แสดงเจตนาที่จะทำ  
แทนกันได้ต่อเมื่อได้รับมอบอำนาจหรือเป็นผู้มีอำนาจทำแทนได้ตามกฎหมาย มาตรา  
441จึงยอมให้ผู้ครอบครองรับชำระหนี้ได้ เมื่อผู้กระทำละเมิดชำระหนี้ให้ผู้ครอบ  
ครองจึงทำให้หนี้ระงับ 2. แต่ผู้ครอบครองสังหาริมทรัพย์ไม่มีอำนาจทำอย่างอื่นนอก  
เหนือจากขอบเขตของการรับชำระหนี้ดังกล่าว แม้ผู้ครอบครองจะมีอำนาจรับชำระ  
หนี้ ก็มิใช่ทำให้ผู้ครอบครองอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้โดยแท้ และการทำสัญญา  
ประนีประนอมยอมความเป็นการแสดงเจตนา เมื่อไม่ได้รับมอบอำนาจยอมทำแทน  
ไม่ได้ ทั้งมาตรา 441ก็มีใช้บทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ครอบครองแสดงเจตนาแทน  
เจ้าของได้แม้จะเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยตกลงที่จะไม่เรียก  
ร้องค่าเสียหายต่อกันก็ตาม ผู้ครอบครองจึงไม่น่าจะมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอม  
ยอมความกับผู้กระทำละเมิดอันจะทำให้หนี้ละเมิดระงับไปได้ ที่คำพิพากษากล่าวว่า  
เมื่อมีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ได้ ก็ย่อมมีสิทธิรับชำระค่าสินไหมทดแทนได้เช่นกันนั้น  
ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เปรียบเทียบกันได้ ไพโรจน์ วายุภาพ